

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4961/2546

ธนาคาร ศรีนคร จำกัด (มหาชน
โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี
จำกัด

โจทก์

โจทก์

ผู้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์
นางสาว สุวิมล มานะรวยสมบัติ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 306

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 218

พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 มาตรา 7

พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นบทยกเว้นหลักการและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับในกรณีปกติธรรมดาทั่วไป การโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพในรายชื่อของจำเลยที่ถูกโจทก์ฟ้องบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาลอันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว จึงไม่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และการโอนสิทธิเรียกร้องในรายชื่อของจำเลยผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับโอนก็ได้มอบอำนาจให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับชำระหนี้เดิมเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการมอบหมายให้โจทก์เป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดนั้น การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างโจทก์กับผู้ร้องจึงเป็นอันชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ต้องบอกกล่าวการโอนไป

ยังจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีก
เช่นกันผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้ตามพระราช
กำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 7

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538 จำเลยทำสัญญากู้เงินจากโจทก์
จำนวน 480,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี กำหนดผ่อนชำระหนี้ต้นเงิน
และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละ 6,000 บาท โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 9 ของ
ทุกเดือนติดต่อกันเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป และกำหนด
ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 180 เดือน นับแต่วันทำสัญญา และเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2540 จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินจากโจทก์จำนวน 101,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี กำหนดผ่อนชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
เดือนละ 1,900 บาท โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 31 ของทุกเดือนติดต่อกัน เริ่ม
ผ่อนชำระตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2541 เป็นต้นไป และกำหนดชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
ภายในกำหนด 120 เดือน นับแต่วันทำสัญญานอกจากนี้จำเลยยังได้ตกลงกับโจทก์
ว่า หากจำเลยผิดนัดค้างชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง จำเลยยอมให้โจทก์นำ
ดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเป็นต้นเงิน และหากภายหลังจากวันทำสัญญาโจทก์ประกาศ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือต่ำลงประการใดตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จำเลยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในจำนวนหนี้ที่จำเลยค้างชำระอยู่ใน
อัตราดอกเบี้ยที่โจทก์กำหนดขึ้นใหม่และหากจำเลยผิดนัดชำระต้นเงินและหรือ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามกำหนดจำเลยยอมชำระเบี้ยปรับให้แก่โจทก์อีกในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อปี จากต้นเงินคงค้างทั้งหมดจนกว่าจะนำต้นเงินในเดือนที่ค้างพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับมาชำระให้โจทก์เสร็จ ทั้งนี้ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน

หากจำเลยไม่ชำระให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยที่คงค้างทั้งหมด และ
ยอมชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราสูงสุดที่โจทก์กำหนดในขณะที่ผิดนัดนับตั้งแต่วันที่
ผิดนัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และยอมให้โจทก์เรียกหนี้ทั้งหมดคืนได้ทันที จำเลยได้
รับเงินตามสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับไปครบถ้วนแล้ว และจำเลยได้จดทะเบียนจำนอง
ห้องชุดเลขที่ 234/10 ชั้นที่ 2 อาคารเลขที่ 1 อาคารชุดทองวดีคอนโดทาว์นตั้งอยู่บน
โฉนดเลขที่ 128116,128117 ตำบลสวนหลวง อำเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร
เป็นประกันการชำระหนี้แก่โจทก์ในวงเงิน 480,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 19 ต่อปี โดยมีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองว่าหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอ
ชำระหนี้ยังขาดเงินอยู่จำนวนเท่าใด จำเลยยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์จนครบถ้วน และ
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2540 จำเลยและโจทก์ได้ทำบันทึกขึ้นเงินจำนองเป็นประกัน
อีกเป็นเงิน 101,000 บาท รวมเป็นวงเงินจำนองทั้งสิ้น 581,000 บาท โดยเงื่อนไข
และข้อตกลงอื่นให้เป็นไปตามสัญญาจำนองฉบับเดิมทุกประการหลังจากทำสัญญา
จำเลยได้นำเงินมาชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เพียงบางส่วน โดยนำมา
ชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2540 จำนวน 101,000 บาท โจทก์นำไปหัก
ชำระดอกเบี้ยได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2540 และในวันที่ 31 ธันวาคม 2540 จำเลยมี
ยอดหนี้ต้นเงินตามสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับเป็นเงิน 579,530.95 บาท และจำเลยต้อง
รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่โจทก์กำหนดตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน
261,265.26 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน 840,796.21 บาท และในการนำ
หลักทรัพย์มาจำนองเป็นประกันหนี้ จำเลยยินยอมให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการเอา
ประกันภัยหลักทรัพย์ที่จำนองนั้น โดยจำเลยตกลงเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน หาก
จำเลยมิได้ชำระค่าเบี้ยประกันและโจทก์ได้ชำระแทนไป จำเลยยอมชำระค่าเบี้ย
ประกันคืนแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ได้
ชำระแทนไปจนกว่าจำเลยจะชำระคืนแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ทำสัญญาประกันภัย

ทรัพย์สินจำนองและชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยแทนจำเลยไปจำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 2,335.70 บาท แต่จำเลยมิได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระคืนแก่โจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืนแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีโดยโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ รวมยอดหนี้ที่จำเลยค้างชำระถึงวันฟ้องเป็นเงิน 843,131.91 บาท โจทก์มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาพร้อมทั้งบอกกล่าวให้ชำระหนี้และแจ้งบังคับจำนองไปยังจำเลยแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 843,131.91 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13.75 ต่อปี ของต้นเงิน 579,530.95 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 2,335.70 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยให้การว่า สัญญากู้เงินตามฟ้องเป็นโมฆะ โจทก์รับจำนองอาคารชุดและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ไม่ถูกต้องและเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาบริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544 โจทก์ได้ทำสัญญาโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยโจทก์ได้โอนจำหน่ายลูกหนี้หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งในจำนวนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งหมดดังกล่าวมีจำเลยรวมอยู่ด้วย ผู้ร้องจึงขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ในคดีนี้เพื่อดำเนินคดีแก่จำเลยต่อไปตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

มาตรา 7 และในการดำเนินคดีนี้ผู้ร้องได้มอบอำนาจให้ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินคดีแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์เป็นเงิน 579,530.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง และในอัตราร้อยละ 13.75 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้น และให้จำเลยชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแก่โจทก์เป็นเงิน 2,335.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 2,335.70 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินดังกล่าวเสร็จแก่โจทก์หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดห้องชุดเลขที่ 234/10 ชั้นที่ 2 อาคารเลขที่ 1 อาคารชุดทองวดีคอนโดทาว์น ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 128116, 128117 ตำบลสวนหลวง อำเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนกว่าจะครบถ้วนกับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 1,500 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างโจทก์กับผู้ร้องตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึ่งในจำนวนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวมีรายของจำเลยซึ่งถูกฟ้องบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาลรวมอยู่ด้วย กรณีจึงเป็นการซื้อขายคดีความขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 และการโอนสิทธิเรียกร้องไม่สมบูรณ์ ตามมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าสวมสิทธิ เป็นคู่ความแทนโจทก์จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เป็นพระราชกำหนดที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ให้อำนาจพระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ โดยจะกระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้และปรากฏตามหมายเหตุท้ายพระราชกำหนดดังกล่าวว่า มีกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ขึ้น และต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอนุมัติพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์พ.ศ. 2541 อันเป็นประกาศตามความในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวนั้นแล้ว และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 6 ก็บัญญัติว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ จึงถือได้ว่าพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เป็นบทยกเว้นหลักการและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับในกรณีปกติธรรมดาทั่วไปการโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพในรายชื่อของจำเลยที่ถูกโจทก์ฟ้องบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล อันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวจึงไม่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และ

การโอนสิทธิเรียกร้องในรายชื่อของจำเลยนี้ ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับโอนก็ได้มอบอำนาจให้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับชำระหนี้เดิมเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ มอบหมายให้โจทก์เป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างโจทก์กับผู้ร้องจึงเป็นอันชอบด้วย กฎหมายโดยไม่ต้องบอกกล่าวการโอนไปยังจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกเช่นกัน ผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้า สวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 7 คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ นั้นจึงชอบแล้วอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความในชั้นนี้ให้"

(สุภิญญา ชยารักษ์-วิชา มหาคุณ-ประทีป ปิติสันต์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ